

[2] 개인회생채권 매입가격 산정 부적정

- 「부실채권 인수업무규정」 제17조(매입대금 산정) 제3항에 따르면 무담보채권의 매입대금은 매각금융회사 등과 공사가 합의하여 선정한 평가기관이 산정한 매입가격률을 적용·산정한 금액으로 한다고 되어 있음
 - 따라서, 평가기관이 과다하게 매입가격률을 적용하지 않도록 당해 평가방법과 인수대금의 적정성 등을 종합적으로 검토하여 무담보채권을 매입하여야 함
 - 특히 개인회생채권에 대하여는 타 채권과 동일하게 잔존 채권액 전체에 대한 매입가격률을 적용해서는 아니되고 변제계획안에 따른 잔여 회수 가능금액을 고려하여 평가하여야 함
- 그런데, 채권인수부에서 2015. 10. 29. “2015년 □□□저축은행 보유 무담보채권 양도양수계약 체결 승인”(2015. 10. 28, 사장 전결)에 따라 개인회생채권 1,831차주, 채권액 98억 원을 매입대금 43억 원(매입율 43.48%)에 매입¹⁾하면서
 - 개인회생 중인 채무자 ○○○(△△△△-△△△△)는 2011. 2. 25. 법원에서 변제계획안이 인가²⁾³⁾되어 공사로 매각되기 전까지 56회, 10.08백만 원이 상환되고 잔여 분할상환 금액이 4회, 0.72백만 원인

1) 한국자산관리공사 매입대상자산 평가보고서(□□□□ □□회계법인, 2015. 10월)에 따르면 개인회생채권에 대하여는 매입가격률을 산정할 때 인가 받은 변제계획안에 따라 경과회차별 폐지율(특정 회차에 도달한 총 차주수 대비 해당 회차에서 개인회생절차를 탈락한 차주수의 비율)을 0.56% ~ 0.86%로 적용하여 예상현금흐름을 추정하는 경험손실을 접근법으로 회수 예상액을 산출하였음

2) 월 0.18백만 원씩 60개월(5년), 총 10.8백만 원을 분할상환하는 것으로 변제계획안 인가

3) 2010. 11. 10. 개인회생 인가(□□지방법원 △△△개회△△△△호) 및 2011. 2. 25. 변제계획 인가 당시 채권자는 □□은행이며, □□은행이 2012. 8. 6.까지 17회, 3.06백만 원을 상환 받고 2012. 8. 6. □□은행과 □□저축은행 간의 채권 양수양도계약에 따라 □□저축은행에 채권양도(매각)됨

데도

- □□□저축은행으로부터 변제계획안을 제공 받지 못해 평가 기관(회계법인)에게 변제계획안을 제시하지 아니한 채, 채권액 67.4백만 원에 대해 매입율 45.3%를 적용하여 매입대금 30.5백만 원을 지급하고 매입함
- 그 결과, 2015. 12. 14.부터 잔여 4회, 0.72백만 원(1회당 0.18백만 원)만 회수하고 2016. 7. 15. 면책 결정됨에 따라 매입대금 잔액 29.78백만 원을 회수할 수 없게 되는 등
- [표 3]과 같이 매입대금이 2백만 원 이상이면서 법원으로부터 면책 결정된 채무자 김명호 등 20명의 차주에 대하여 채권액 236백만 원을 매입대금 112백만 원에 매입(평균 매입율 47.52%) 하였으나 11백만 원만 회수되고 면책됨으로써 101백만 원 상당의 손실이 발생한 사실이 있음

[표 3] 개인회생채권 매입금액 대비 손실 추정액

(단위 : 천 원, %)

구 분			최초 인수시			회생사건번호		회수 금액 (B)	손실 추정액 (A-B)
금융 기관명	차주번호	차주명	인수 채권액	인수 매입액 (A)	매입율	관할법원	사건번호		

“기재생략”

【조치할 사항】

- ◇ 채권인수부장은 개인회생채권 매입 시에 평가기관의 평가금액을 철저히 확인하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원들에 대한 직무교육을 실시하며
- 위 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게 주의를 촉구하시기 바람.
(주의)